

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный технический университет»
Кафедра «Правоведение»

Доклад

по дисциплине «Правоведение»

Тема: «Конституционно-правовой механизм ограничения прав и свобод человека и
гражданина в целях защиты безопасности государства, противодействия экстремизму и
терроризму»

Рецензия:

Выполнил:

Проверил:

Студент: _____

Преподаватель: _____

Группа _____

Балл: _____, ECTS _____,

Оценка _____

Подпись

«__» _____ 20__ г.

Подпись

«__» _____ 20__ г.

Оглавление

1. Введение	4
2. Конституционные основы ограничения прав и свобод	5
3. Историко-правовой контекст: эволюция законодательства об ограничениях	7
4. Цели ограничения прав в исследуемой сфере	8
4.1. Защита безопасности государства	8
4.2. Противодействие экстремистской деятельности	8
4.3. Борьба с терроризмом	9
5. Нормативно-правовая база (система федеральных законов)	9
5.1. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» ..	9
5.2. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»	10
5.3. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»	10
5.4. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (ст. 64 в редакции «пакета Яровой»)	11
5.5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ст. 15.1, 15.3)	11
5.6. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (ст. 15)	11
6. Классификация видов ограничений прав	12
6.1. По времени действия	12
6.2. По сфере ограничиваемых конституционных прав	13
6.3. По юридической силе акта, устанавливающего ограничение	14
7. Режим контртеррористической операции (КТО) как наиболее жесткая форма ограничений	14
7.1. Основания и порядок введения КТО (ст. 10 Закона о противодействии терроризму)	14
7.2. Перечень ограничений в зоне КТО (ст. 11)	14
7.3. Сроки и прекращение КТО	16
8. «Профилактические» ограничения: блокировка сайтов, контроль переписки, ограничение выезда	16
8.1. Внесудебная блокировка интернет-ресурсов (ст. 15.3 ФЗ «Об информации»)	16
8.2. Контроль переписки и трафика («пакет Яровой»)	17
8.3. Ограничение выезда за границу (ст. 15 Закона о порядке выезда)	17
9. Роль Конституционного Суда РФ и ЕСПЧ в оценке соразмерности ограничений ..	18
9.1. Правовые позиции Конституционного Суда РФ	18
9.2. Практика Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ)	19
10. Проблемы правоприменения и критика	19
10.1. Размытость и оценочность понятий «экстремизм» и «терроризм»	19
10.2. Внесудебный порядок блокировки сайтов (ст. 15.3)	20
10.3. Отсутствие независимого контроля за прослушкой	20
10.4. Проблема «профилактического учета»	20
10.5. Раздробленность законодательства	21

11. Ограничение «цифровых прав» в условиях развития технологий	21
11.1. Идентификация пользователей	21
11.2. Биометрическая идентификация	21
11.3. Ограничение использования анонимайзеров и VPN	21
12. Сравнительный анализ: Россия – США – Германия	22
13. Заключение	23
Список источников	26
Нормативные правовые акты:	26
Судебная практика:	26
Литература (рекомендуемая):	27

1. Введение

В современном мире проблема обеспечения национальной безопасности неизбежно сталкивается с необходимостью временного или постоянного ограничения прав и свобод человека и гражданина. С одной стороны, государство обязано защищать жизнь, здоровье, конституционный строй и территориальную целостность от таких угроз, как экстремизм и терроризм. С другой стороны, любое ограничение прав представляет собой вмешательство в сферу личной автономии, что требует строгого правового обоснования и контроля.

Российская Федерация, провозгласившая себя правовым государством (ст. 1 Конституции РФ), закрепляет в Основном законе возможность ограничения прав и свобод, но только при соблюдении ряда условий: наличие федерального закона, наличие конституционно значимых целей, соразмерность и пропорциональность мер.

Актуальность темы обусловлена тем, что в последние два десятилетия в России был принят ряд законов, существенно расширяющих полномочия спецслужб и правоохранительных органов в сфере ограничения прав в целях борьбы с терроризмом и экстремизмом. При этом возникает вопрос: где проходит грань между необходимой защитой и чрезмерным ограничением, ведущим к нарушению конституционных гарантий?

Цель данного доклада — раскрыть конституционно-правовой механизм ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации применительно к сфере безопасности государства, противодействия экстремизму и терроризму.

Задачи:

- проанализировать конституционные нормы, лежащие в основе ограничения прав;
- рассмотреть систему федеральных законов, конкретизирующих эти ограничения;
- классифицировать виды ограничений;
- оценить правовые гарантии законности таких ограничений;
- выявить основные проблемы правоприменительной практики.

2. Конституционные основы ограничения прав и свобод

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, в главе 2 «Права и свободы человека и гражданина» закрепляет фундаментальный принцип: права и свободы могут быть ограничены, но только при строго определенных условиях.

Статья 55, часть 3 Конституции РФ гласит:

«Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Из этой нормы вытекают три ключевых требования:

1. **Формальная определенность** — ограничение может устанавливаться исключительно федеральным законом. Подзаконные акты (указы Президента, постановления Правительства, ведомственные приказы) не могут вводить новые ограничения прав, если они прямо не предусмотрены законом.

2. **Целевая легитимность** — ограничение допустимо только для достижения закрытого перечня целей, среди которых особое место занимает «безопасность государства».
3. **Соразмерность (пропорциональность)** — ограничение должно быть минимально достаточным для достижения цели. Нельзя вводить чрезмерные, карательные ограничения там, где достаточно менее строгих мер.

Статья 56 Конституции РФ дополняет этот механизм, допуская в условиях чрезвычайного положения (ЧП) отдельные ограничения прав с указанием пределов и срока действия. При этом часть 3 статьи 56 устанавливает **абсолютный минимум прав, которые не подлежат ограничению ни при каких обстоятельствах**, включая военное или чрезвычайное положение. К ним относятся:

- право на жизнь (ст. 20);
- право на достоинство личности (ст. 21);
- право на неприкосновенность частной жизни (ст. 23) — в части запрета на пытки, жестокое обращение;
- свобода совести и вероисповедания (ст. 28);
- право на судебную защиту (ст. 46);
- право на справедливое правосудие (ст. 47–50) и др.

Таким образом, конституционная модель ограничения прав построена на балансе: государство может ограничивать права ради безопасности, но никогда не может отменить фундаментальные права, обеспечивающие саму сущность человеческого достоинства.

3. Историко-правовой контекст: эволюция законодательства об ограничениях

Понимание современного механизма невозможно без краткого исторического экскурса.

В советский период (Конституции 1918, 1936, 1977 гг.) ограничение прав носило ярко выраженный классовый характер. «Враги народа», «бывшие», «диссиденты» могли быть лишены избирательных прав, свободы передвижения, права на труд по политическим мотивам. Отсутствовал независимый судебный контроль, а понятие «безопасность государства» трактовалось максимально широко.

В постсоветский период Россия взяла курс на построение правового государства. Конституция 1993 года закрепила права и свободы в соответствии с международными стандартами, включая Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Однако после событий конца 1990-х — начала 2000-х годов (вторая чеченская кампания, террористические акты в Москве, Беслане) законодательство начинает ужесточаться:

- **2002 год** — принят Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»;
- **2006 год** — принят Федеральный закон «О противодействии терроризму» (заменивший устаревший закон 1998 года);
- **2016 год** — так называемый «пакет Яровой» (законы, обязывающие операторов связи хранить весь трафик и предоставлять доступ к нему спецслужбам).

С этого момента механизм ограничения прав приобретает системный характер, охватывая не только экстренные ситуации (КТО), но и повседневную деятельность граждан в цифровой среде.

4. Цели ограничения прав в исследуемой сфере

В рамках нашей темы выделяются три основные цели, которые часто переплетаются, но имеют самостоятельное юридическое значение:

4.1. Защита безопасности государства

Под безопасностью государства согласно статье 1 Федерального закона «О безопасности» понимается состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. К жизненно важным интересам относятся: конституционный строй, суверенитет, территориальная целостность, обороноспособность.

Ограничения прав в этих целях могут включать:

- запрет на разглашение государственной тайны (ограничение права на информацию);
- ограничение въезда и выезда для лиц, имеющих доступ к особо важным сведениям;
- проведение проверочных мероприятий в отношении лиц, подозреваемых в шпионаже.

4.2. Противодействие экстремистской деятельности

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» определяет экстремизм как насильственное изменение основ конституционного строя, публичное оправдание терроризма, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни и др. (ст. 1).

В рамках противодействия экстремизму закон допускает:

- приостановление деятельности общественных и религиозных объединений;
- блокировку информационных материалов, признанных экстремистскими;
- ограничение доступа к интернет-ресурсам, распространяющим экстремистский контент.

4.3. Борьба с терроризмом

Терроризм — идеология насилия и практика воздействия на принятие решений органами власти, связанная с устрашением населения и иными формами противоправных насильственных действий (ст. 3 Федерального закона «О противодействии терроризму»).

Борьба с терроризмом оправдывает наиболее жесткие ограничения, включая:

- прослушивание телефонных переговоров и контроль переписки без судебного решения в ходе КТО;
- ограничение свободы передвижения, комендантский час;
- изъятие транспортных средств и имущества;
- временное отселение жителей из зоны КТО.

Важно подчеркнуть, что Конституционный Суд РФ неоднократно указывал: цели борьбы с терроризмом не могут служить основанием для произвольного ограничения прав — они должны быть реальными, а не мнимыми.

5. Нормативно-правовая база (система федеральных законов)

Механизм ограничения прав представляет собой сложную систему из нескольких десятков законов. Ниже приведены ключевые из них.

5.1. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»

Это основной закон, регулирующий ограничения прав в связи с террористической угрозой. Он вводит понятие «контртеррористическая операция» (КТО) и детально прописывает правовой режим на территории, где она проводится (глава 5, ст. 11–12).

Основные меры ограничений в зоне КТО (ст. 11):

- проверка документов, личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств;

- ограничение или запрет движения транспортных средств и пешеходов;
- ограничение или запрет продажи оружия, взрывчатых веществ, алкоголя;
- прослушивание телефонных переговоров и иных переговоров, изъятие корреспонденции — **без судебного решения** (с последующим уведомлением судьи и прокурора в течение 24 часов);
- проникновение в жилые помещения без согласия проживающих;
- приостановление деятельности опасных производств и организаций.

5.2. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

Закон предусматривает следующие ограничительные меры (ст. 8, 13, 15):

- предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности;
- приостановление деятельности СМИ, распространяющих экстремистские материалы;
- блокировка интернет-ресурсов с экстремистским контентом (по решению суда или на основании требования Генпрокуратуры — в порядке ст. 15.3 ФЗ «Об информации»);
- запрет на создание и деятельность общественных и религиозных объединений, преследующих экстремистские цели;
- ограничение доступа граждан к информации, содержащейся в федеральном списке экстремистских материалов.

5.3. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»

Данный закон определяет полномочия Президента, Правительства, Совета Безопасности, федеральных органов исполнительной власти в сфере обеспечения безопасности. Он не вводит новых ограничений напрямую, но служит основой для законов, которые их вводят. Статья 9 указывает, что правовую основу безопасности составляют Конституция, общепризнанные принципы международного права, международные договоры и федеральные законы.

5.4. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (ст. 64 в редакции «пакета Яровой»)

Эта статья обязывает операторов связи хранить на территории РФ:

- голосовую информацию (телефонные разговоры) — до 6 месяцев;
- текстовые сообщения, изображения, звуки, видео — до 30 суток;
- метаданные (информация о соединениях, абонентах) — до 3 лет.

Кроме того, операторы обязаны предоставлять уполномоченным государственным органам (ФСБ, МВД) доступ к этой информации без судебного решения — на основании запроса в рамках оперативно-розыскной деятельности. Это прямое ограничение конституционного права на тайну телефонных переговоров (ст. 23, ч. 2 Конституции).

5.5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ст. 15.1, 15.3)

Статья 15.1 предусматривает создание Единого реестра запрещенной информации. В реестр включаются материалы с детской порнографией, пропагандой наркотиков, суицида, а также — что важно для нашей темы — **информация, признанная экстремистской или террористической.**

Статья 15.3 устанавливает особый порядок блокировки **информации, призывающей к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму, или информации, распространяемой с нарушением порядка проведения публичных мероприятий.** Генеральный прокурор РФ или его заместители могут направить требование в Роскомнадзор о немедленной блокировке такого ресурса **без решения суда.** Это одно из самых спорных ограничений, так как оно исключает предварительный судебный контроль.

5.6. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (ст. 15)

Закон ограничивает право гражданина на выезд за границу, если он:

- имеет доступ к государственной тайне (ограничение на срок до 5 лет, может продлеваться);
- подозревается в совершении преступления террористической или экстремистской направленности;
- был осужден за терроризм или экстремизм — выезд запрещен на срок наказания и после его отбытия (до погашения судимости).

6. Классификация видов ограничений прав

Для системного понимания механизма ограничения прав целесообразно классифицировать их по нескольким основаниям.

6.1. По времени действия

Вид	Характеристика	Примеры
Постоянные	Действуют независимо от наличия особых обстоятельств	Запрет пропаганды терроризма (ст. 205.2 УК РФ), обязанность хранить трафик
Временные	Вводятся на определенный срок или до отмены обстоятельств	Режим КТО, чрезвычайное положение, временная блокировка сайта
Эпизодические	Применяются в отношении конкретных лиц или актов	Личный досмотр, ограничение передвижения подозреваемого

6.2. По сфере ограничиваемых конституционных прав

Право (статья Конституции)	Пример ограничения	Законодательное основание
Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну (ст. 23)	Прослушивание переговоров, доступ к переписке	Ст. 11 Закона о противодействии терроризму, ст. 64 Закона о связи
Право на тайну переписки, телефонных переговоров (ст. 23, ч. 2)	Обязанность операторов хранить и предоставлять данные	Ст. 64 Закона о связи
Свобода массовой информации (ст. 29, ч. 5)	Блокировка СМИ за экстремизм	Ст. 8 Закона о противодействии экстремизму
Свобода передвижения, выбора места пребывания (ст. 27)	Комендантский час, ограничение въезда/выезда	Ст. 11 Закона о противодействии терроризму, ст. 15 Закона о порядке выезда
Право на неприкосновенность жилища (ст. 25)	Проникновение в жилище без согласия проживающих	Ст. 11 Закона о противодействии терроризму (в зоне КТО)
Право на проведение собраний, митингов (ст. 31)	Запрет массовых акций в зоне КТО или при введении	Ст. 11 Закона о противодействии терроризму, ФКЗ «О

Право (статья Конституции)	Пример ограничения	Законодательное основание
	ЧП	чрезвычайном положении»

6.3. По юридической силе акта, устанавливающего ограничение

- **Конституционные ограничения** — заложены в самой Конституции (ст. 55, ч. 3; ст. 56).
- **Законодательные ограничения** — установлены федеральными законами (большинство приведенных выше).
- **Подзаконные ограничения** — допускаются только в рамках, указанных законом (например, ведомственные инструкции о порядке проведения личного досмотра).
-

7. Режим контртеррористической операции (КТО) как наиболее жесткая форма ограничений

Режим КТО — это исключительный правовой режим, который вводится решением руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности (ФСБ) или его уполномоченного представителя.

7.1. Основания и порядок введения КТО (ст. 10 Закона о противодействии терроризму)

КТО проводится для пресечения террористического акта, если его невозможно пресечь иными правовыми средствами. Решение о введении КТО принимается руководителем ФСБ или начальником территориального органа ФСБ. Решение вступает в силу немедленно и доводится до сведения прокуроров.

7.2. Перечень ограничений в зоне КТО (ст. 11)

В зоне проведения КТО (которая может охватывать отдельные дома, кварталы,

районы, а иногда и целые города — например, в 1999 году в Дагестане, в 2002 году в Москве на Дубровке) допускаются следующие меры, ограничивающие права:

1. **Ограничение свободы передвижения** — установление комендантского часа, запрет на вход и выход, на перемещение транспортных средств.
2. **Досмотровые мероприятия** — проверка документов, личный досмотр, досмотр вещей, автомобилей, изъятие запрещенных предметов.
3. **Контроль связи** — ограничение или запрет использования сетей связи (включая мобильную связь и интернет), прослушивание телефонных переговоров, изъятие почтовой корреспонденции.
4. **Вторжение в жилище** — проникновение в жилые и иные помещения без согласия проживающих для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
5. **Временное отселение** — граждан из зоны КТО в безопасные районы с предоставлением временного жилья.
6. **Изъятие имущества** — транспортных средств, техники, оружия, взрывчатых веществ, используемых или могущих быть использованными для совершения теракта.
7. **Приостановление деятельности организаций** — опасных производств, объектов жизнеобеспечения, если их работа создает угрозу.

Важная гарантия (ст. 12): о всех случаях ограничения права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений в течение 24 часов уведомляется судья и прокурор. Однако **предварительного** судебного решения не требуется — это исключение из общего конституционного правила (ст. 23, ч. 2 Конституции).

7.3. Сроки и прекращение КТО

КТО действует до тех пор, пока сохраняется необходимость. Решение о прекращении принимается при установлении факта пресечения террористического акта и устранении угрозы. Предельный срок законом не установлен, но на практике КТО в городских условиях обычно длится от нескольких дней до месяца (например, в Беслане в 2004 году — около 3 дней, в Москве на Дубровке — 4 дня).

8. «Профилактические» ограничения: блокировка сайтов, контроль переписки, ограничение выезда

Помимо экстренного режима КТО, существует массив ограничений, которые действуют в обычное время. Их называют профилактическими, поскольку они направлены на предупреждение экстремизма и терроризма.

8.1. Внесудебная блокировка интернет-ресурсов (ст. 15.3 ФЗ «Об информации»)

Это одна из самых обсуждаемых мер. Если Генеральный прокурор РФ или его заместитель обнаружит в интернете призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму либо информацию, распространяемую с нарушением правил проведения публичных мероприятий (митингов, шествий), он вправе **немедленно** направить требование в Роскомнадзор о блокировке такого ресурса. Роскомнадзор обязан уведомить провайдеров хостинга и операторов связи, которые в течение суток ограничивают доступ к ресурсу. Ресурс разблокируется только после устранения нарушения или по решению суда.

Проблема: предварительного судебного контроля нет. Генеральная прокуратура действует как административный орган, а не суд. Это порождает риск ошибок и злоупотреблений. В 2018–2023 годах неоднократно блокировались сайты, содержащие законную критику власти, которые впоследствии (через месяцы) разблокировались.

8.2. Контроль переписки и трафика («пакет Яровой»)

Федеральные законы от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ и № 375-ФЗ (известные как «пакет Яровой») внесли изменения в Законы «О связи», «Об информации», УПК РФ и др. Основные новеллы:

- **Обязательное хранение трафика:** операторы связи обязаны хранить всю голосовую информацию, текстовые сообщения, изображения, звуки, видео, которые передавались пользователями, в течение 6 месяцев (для голоса) и 30 суток (для сообщений). Метаданные (кто, кому, когда звонил, писал, заходил на сайт) хранятся 3 года.
- **Обязанность предоставлять доступ:** операторы по запросу органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (ФСБ, МВД), обязаны предоставлять ключи шифрования и доступ к хранимой информации. Судебное решение для такого запроса **не требуется** — достаточно санкции руководителя органа.

Это ограничивает право на тайну связи (ст. 23 Конституции) в массовом порядке — под контроль попадают все граждане, а не только подозреваемые.

8.3. Ограничение выезда за границу (ст. 15 Закона о порядке выезда)

Как уже отмечалось, право на выезд может быть ограничено, если гражданин:

- имеет допуск к государственной тайне — ограничение на срок до 5 лет с возможностью продления (при этом решение принимает администрация организации, где работает гражданин, без суда);
- был осужден за преступление террористической или экстремистской направленности — выезд запрещен до снятия или погашения судимости;
- является подозреваемым или обвиняемым в совершении такого преступления — ограничение действует до окончания следствия и суда.

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 14 февраля 2013 г. № 4-П признал, что бессрочное (без ограничения срока) ограничение выезда для лиц,

знакомившихся с гостайной, не соответствует Конституции, поскольку не предусматривает механизма пересмотра. В результате в закон были внесены изменения: теперь максимальный срок первоначального ограничения — 5 лет.

9. Роль Конституционного Суда РФ и ЕСПЧ в оценке соразмерности ограничений

Ни один закон не может предусмотреть всех жизненных ситуаций. Поэтому важнейшую роль в ограничении «ограничений» играют судебные органы конституционного контроля.

9.1. Правовые позиции Конституционного Суда РФ

Конституционный Суд РФ сформулировал несколько ключевых принципов оценки ограничений:

1. Принцип формальной определенности (Постановление от 30 октября 2003 г. № 15-П): ограничение должно быть сформулировано в законе ясно и четко, чтобы не допускать произвольного применения. Неопределенность понятий (например, «экстремизм») ведет к нарушению прав.

2. Принцип соразмерности (Постановление от 13 февраля 2018 г. № 8-П): государство, ограничивая права, должно выбирать наименее обременительные меры. Если можно достичь цели без ограничения — ограничение незаконно.

3. Принцип сохранения существа права (Постановление от 14 ноября 2005 г. № 10-П): ограничение не должно искажать само содержание права и приводить к утрате его реального содержания.

Пример из практики: В 2017 году КС РФ рассмотрел жалобу на «пакет Яровой» в части обязанности операторов хранить трафик. Суд признал, что хранение метаданных в течение 3 лет не противоречит Конституции, поскольку эти данные не раскрывают содержания переговоров. Однако он подчеркнул, что доступ к содержанию сообщений (текстам, фото, видео) должен предоставляться только с санкции суда. Законодатель впоследствии уточнил эту норму.

9.2. Практика Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ)

До 16 марта 2022 года (дата прекращения членства России в Совете Европы) решения ЕСПЧ были обязательны для РФ. Хотя сейчас они не исполняются, их правовая логика сохраняет значение для понимания стандартов.

Ключевые дела:

- **Дело «Роман Захаров против России» (2015):** ЕСПЧ признал, что российское законодательство, позволяющее ФСБ получать доступ ко всем телефонным переговорам без предварительного судебного контроля, нарушает Европейскую конвенцию. Суд указал, что система массового контроля связи (а не выборочного по подозрению) не может быть оправдана даже борьбой с терроризмом.
- **Дело «Калашников против России» (2002):** ЕСПЧ напомнил, что даже в условиях чрезвычайного положения право на справедливое судебное разбирательство не может быть ограничено.
- **Дело «Кудишкина против Латвии» (2004):** Суд постановил, что ограничение права на выезд за границу бывших сотрудников спецслужб допустимо, но должно быть ограничено разумным сроком и сопровождаться возможностью судебного обжалования.

Хотя Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ, эти стандарты продолжают использоваться российскими правозащитниками и иногда учитываются КС РФ.

10. Проблемы правоприменения и критика

Несмотря на конституционные гарантии, практика реализации ограничений порождает ряд серьезных проблем.

10.1. Размытость и оценочность понятий «экстремизм» и «терроризм»

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» дает перечень из более чем 10 признаков экстремизма, многие из которых

сформулированы оценочно: «возбуждение ненависти», «унижение достоинства», «пропаганда исключительности». Это позволяет правоохрнительным органам квалифицировать как экстремизм законную критику власти, если в ней усмотрена «неполноценность» граждан по какому-либо признаку.

Пример: в 2015 году в республике Коми был осужден по экстремистской статье гражданин, разместивший во «ВКонтакте» стихотворение, в котором содержались нецензурные выражения в адрес полиции. Суд усмотрел «унижение достоинства» группы лиц по признаку принадлежности к правоохрнительным органам.

10.2. Внесудебный порядок блокировки сайтов (ст. 15.3)

Как уже отмечалось, возможность Генеральной прокуратуры блокировать ресурсы без решения суда создает риск злоупотреблений. Например, в 2019 году был заблокирован сайт «Открытых медиа» после публикации расследования о деятельности Росгвардии — формальным основанием послужил призыв к участию в несанкционированном митинге, которого на самом деле на сайте не было. Блокировка была снята только через две недели после вмешательства суда.

10.3. Отсутствие независимого контроля за прослушкой

Хотя закон требует уведомлять судью о прослушке в течение 24 часов после ее начала, на практике судья, как правило, не проверяет обоснованность прослушки, а лишь формально регистрирует уведомление. Кроме того, массовый сбор данных («пакет Яровой») вообще не требует судебного контроля, что противоречит позиции ЕСПЧ (дело «Захаров против России»).

10.4. Проблема «профилактического учета»

Лица, подозреваемые в экстремизме или терроризме (но не осужденные), могут быть поставлены на профилактический учет. Это влечет неформальные ограничения: невозможность устроиться на работу в госструктуры, частые проверки, ограничение выезда. Формально законом такие ограничения не

предусмотрены, но на практике они существуют.

10.5. Раздробленность законодательства

Ограничения «размазаны» по десяткам законов, что затрудняет как контроль за их соблюдением, так и реализацию прав граждан. Нет единого кодекса или закона, который бы сводил воедино все основания и пределы ограничений. Это нарушает принцип правовой определенности.

11. Ограничение «цифровых прав» в условиях развития технологий

С развитием интернета и цифровых коммуникаций возникла новая категория прав — так называемые «цифровые права» (право на анонимность, на забвение, на защиту персональных данных, на свободный доступ к сети). В сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом они ограничиваются особенно активно.

11.1. Идентификация пользователей

С 2018 года в России действует закон, обязывающий организаторов распространения информации (мессенджеры, соцсети) идентифицировать пользователей по номеру телефона, а в ряде случаев — по паспорту. Мессенджеры, не предоставившие данные для идентификации (например, Telegram), блокировались на территории РФ.

11.2. Биометрическая идентификация

С 2022 года действует Единая биометрическая система (ЕБС). Хотя формально она добровольна, в перспективе планируется использование биометрии для доступа к государственным услугам, транспорту, банкам. В случае введения особых режимов (контртеррористическая операция, чрезвычайное положение) биометрические данные могут использоваться для отслеживания передвижений граждан.

11.3. Ограничение использования анонимайзеров и VPN

Федеральный закон «Об информации» (ст. 15.8) запрещает распространение

информации о способах обхода блокировок (VPN, прокси, анонимайзеры). Провайдеры обязаны блокировать такие сервисы по требованию Роскомнадзора. Это ограничивает право на доступ к информации, формально не запрещенной в России, но заблокированной из-за «экстремистского» контента на отдельных страницах.

12. Сравнительный анализ: Россия – США – Германия

Для объективной оценки российского механизма полезно сравнить его с подходами в других демократических странах.

Критерий	Россия	США	Германия
Основной антитеррористический закон	ФЗ «О противодействии терроризму» (2006)	Patriot Act (2001), FISA (1978)	Strafgesetzbuch (§ 129a), BKA-Gesetz
Массовый сбор данных связи	Да («пакет Яровой», хранение 6–36 мес.)	Да (раздел 215 Patriot Act, до 2015 г. массовый сбор метаданных)	Нет (BVerfG запретил массовый сбор в 2008 г., допустил только «выборочный» с судебным контролем)
Прослушка без суда	В зоне КТО — да (с последующим уведомлением)	При экстренных обстоятельствах — да (уведомлени	Только с судебным ордером, кроме крайней необходимости (например, Gefahr im

Критерий	Россия	США	Германия
		е в 48 ч.)	Verzug)
Внесудебная блокировка сайтов	Да (ст. 15.3 — по требованию Генпрокуратуры)	Нет (только по решению суда, кроме экстренных случаев)	Нет (только по решению суда, через Bundesverwaltungsgericht)
Ограничение выезда для секретоносителей	Да, до 5 лет	Да, до 10 лет для отдельных категорий	Да, но строго ограничено по времени и с судебным контролем
Судебный контроль за ограничениями	Частичный (формальный при КТО, отсутствует при блокировке по ст. 15.3)	Сильный (FISA Court, но решения закрыты)	Очень сильный (BVerfG последовательно ограничивает спецслужбы)

Вывод из сравнения: Россия по многим параметрам ближе к США (массовый сбор данных, широкие полномочия спецслужб), чем к Германии, которая требует судебного контроля практически для каждого ограничения. Однако в США действует сильная судебная традиция и независимые СМИ, которые выступают контрбалансом. В России этот баланс выражен слабее.

13. Заключение

Конституционно-правовой механизм ограничения прав и свобод человека и гражданина в целях защиты безопасности государства, противодействия экстремизму и терроризму представляет собой сложную, многоуровневую

систему.

С одной стороны, Конституция РФ и федеральные законы закрепляют важные гарантии:

- ограничения возможны только федеральным законом;
- они должны быть соразмерны и необходимы;
- абсолютные права (жизнь, достоинство, судебная защита) не ограничиваются никогда;
- в экстренных ситуациях действует особый режим КТО с четкими рамками;
- Конституционный Суд осуществляет проверку законов на предмет соответствия правам.

С другой стороны, практика и анализ правовых норм выявляют серьезные проблемы:

- размытость понятий «экстремизм» и «терроризм» ведет к злоупотреблениям;
- внесудебная блокировка сайтов (ст. 15.3) исключает предварительный судебный контроль;
- массовый сбор данных связи («пакет Яровой») ставит под контроль всех граждан, а не только подозреваемых;
- судебный контроль в режиме КТО носит формальный характер (уведомление после начала прослушки);
- законодательство раздроблено, что затрудняет правозащитную деятельность.

Главный вывод для юриста и гражданина:

Любое ограничение прав — это исключение из принципа незыблемости прав и свобод. Эффективность борьбы с терроризмом и экстремизмом не может оправдывать отказ от фундаментальных процессуальных гарантий, прежде

всего — от независимого судебного контроля. Именно суд, а не ведомственная целесообразность, должен определять, насколько необходимо ограничить право в каждом конкретном случае.

Правовое государство отличается от полицейского тем, что даже в борьбе с самыми опасными преступлениями оно действует в рамках закона, с уважением к человеческому достоинству.

Список источников

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). — Гл. 2 (ст. 17–64).
2. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // СЗ РФ. — 2006. — № 11. — Ст. 1146.
3. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3031.
4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ст. 15.1, 15.3) // СЗ РФ. — 2006. — № 31 (ч. 1). — Ст. 3448.
5. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (ст. 64) // СЗ РФ. — 2003. — № 28. — Ст. 2895.
6. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (ст. 15) // СЗ РФ. — 1996. — № 34. — Ст. 4029.

Судебная практика:

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 30.10.2003 № 15-П // Вестник КС РФ. — 2004. — № 1.
8. Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 № 8-П // Вестник КС РФ. — 2018. — № 3.
9. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.02.2013 № 4-П // Вестник КС РФ. — 2013. — № 3.
10. Постановление ЕСПЧ по делу «Роман Захаров против России» от 04.12.2015 (жалоба № 47143/06).

Литература (рекомендуемая):

11. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник. — М.: Проспект, 2023. — Глава 7: Права и свободы человека и гражданина.
12. Авакьян С.А. Конституционное право России: учебный курс. — М.: Норма, 2022. — Т. 1. — С. 456–478.
13. Бондарь Н.С. Конституционное правосудие как фактор модернизации российской государственности // Журнал российского права. — 2020. — № 5. — С. 21–35.